

Публичная оферта

на заключение договора об оказании платных образовательных услуг
«12» октября 2026 г.

г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью «Институт клинической прикладной кинезиологии» (ООО «ИКПК»), в лице генерального директора Пилявской Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, осуществляющая образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования, на основании лицензии на образовательную деятельность № 3471 от 13 июня 2018г, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» настоящим публикует «Договор об оказании платных образовательных услуг» (далее «Договор»), являющийся публичной офертой в адрес получателей образовательных услуг, в соответствии со статьями 426, 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования.

1. Общие положения

- 1.1 Оферта размещена в открытом доступе на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Институт клинической прикладной кинезиологии» (ООО «ИКПК») по адресу: <https://ikpk.su>
- 1.2 Надлежащим акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком любого из следующих действий:
 - 1.2.1 регистрация на выбранную образовательную программу (далее -«Программа»);
 - 1.2.2 внесение предоплаты;
 - 1.2.3 подписание Договора на обучение;
 - 1.2.4 фактическое участие в обучении.
- 1.3 С момента Акцепта оферты договор считается заключённым.
- 1.4 Оферта применяется к физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, оплачивающим обучение.

2. Предмет оферты

- 2.1 В соответствии с данной Офертой Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным(общеразвивающим) программам, представленным на официальном сайте по адресу: <https://ikpk.su> исполнителя на выбор Заказчика.
- 2.2 Все образовательные Программы проводятся в очной форме, очно-заочной форме обучения.
- 2.3 Название, тип, содержание, срок освоения Программы и форма обучения определяются на странице выбранной Программы.
- 2.4 Сведения о Программе, цене платных образовательных услуг, сведения о Заказчике и Обучающемся, являются неотъемлемой частью Договора.
- 2.5 По окончании обучения и при успешном прохождении аттестации выдается документ установленного образца.

3. Стоимость обучения и порядок расчетов

- 3.1 Стоимость образовательных услуг и название Программы по которой проводится обучение, предусмотренных Договором, зависит от конкретной Программы, выбранной Заказчиком (Обучающимся), и указывается:
 - 3.1.1 на сайте,
 - 3.1.2 в счёте на оплату услуг,
 - 3.1.3 в Договоре на оказание платных образовательных услуг.

- 3.2** Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
- 3.3** Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:
- 3.3.1** в порядке 100% предоплаты до начала обучения по Программе с использованием электронных платежных сервисов на Сайте, наличными в кассу Исполнителя или посредством оплаты счета, направленного Исполнителем;
- 3.3.2** внесением предоплаты в размере — 10 000 рублей;
- 3.3.3** внесением платежа остаточной стоимости, части (модуля, курса) образовательной программы в размере предусмотренным Договором не позднее чем за 14 календарных дней до начала (первого дня) учебного занятия (семинара, модуля, курса).
- 3.3.4** по запросу Заказчика ему может быть согласована внутренняя рассрочка. Данный способ оплаты доступен только для оплаты некоторых Программ. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении данного способа оплаты без объяснения причин.
- 3.3.5** при оплате услуг на Сайте Исполнителя или по ссылке из полученного на электронную почту уведомления Заказчик автоматически перенаправляется на страницу платёжной системы для внесения оплаты. Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной системы платежей. Если в результате каких-либо ошибок произошло списание денежных средств Заказчика, но платеж не был авторизован электронной системой платежей, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на провайдере электронной системы платежей.
- 3.4** Предоплата является подтверждением закрепления места в учебной группе за Заказчиком.
- 3.5** При отсутствии полной оплаты Исполнитель вправе не допустить Заказчика к участию в образовательном процессе.

4. Права и обязанности сторон

4.1 Исполнитель вправе:

- 4.1.1** Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять расписание учебных занятий, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, изменять профессорско-преподавательский состав.
- 4.1.2** Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, либо в случае нарушения условий Договора об оказании платных образовательных услуг.
- 4.1.3** Потребовать оплаты разницы в стоимости обучения при переводе Обучающегося с одной Программы на другую.
- 4.1.4** Отказать в допуске до занятий при нарушении правил, предусмотренными законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
- 4.1.5** Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, либо исходя из условий Договора.
- 4.1.6** Отказать в выдаче документа о квалификации в случае непредоставления документов Обучающимся (в соответствии с п. 4.2.6.)

4.2 Заказчик обязан:

- 4.2.1** Своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать Исполнителя об изменении своих контактных и персональных данных, изменение которых может повлиять на исполнение Договора, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их изменения.
- 4.2.2** Выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные образовательной Программой.
- 4.2.3** Своевременно производить оплату образовательных услуг, в установленном Договором порядке

- 4.2.4 Пройти промежуточную и итоговую аттестацию по дополнительной профессиональной программе в установленные Исполнителем сроки.
- 4.2.5 Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
- 4.2.6 Обучающийся обязуется предоставить Исполнителю следующие сведения и документы в период обучения по Программе:
- 4.2.6.1. фамилия, имя и (при наличии) отчество Обучающегося;
 - 4.2.6.2. реквизиты документа, удостоверяющего личность Обучающегося;
 - 4.2.6.3. адрес места жительства Обучающегося;
 - 4.2.6.4. контактный номер телефона Обучающегося;
 - 4.2.6.5. контактный адрес электронной почты Обучающегося;
 - 4.2.6.6. документ, подтверждающий смену фамилии, если такое изменение имело место;
 - 4.2.6.7. реквизиты документа о среднем профессиональном или высшем образовании или справку из образовательной организации, подтверждающую получение Обучающимся высшего или среднего профессионального образования на момент зачисления на дополнительную профессиональную образовательную программу.
- 4.2.7 Не передавать учебные и учебно-методические материалы, полученные в рамках прохождения выбранной образовательной Программы, третьим лицам.

4.3 Исполнитель обязан:

- 4.3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма на обучение в ООО «ИКПК».
- 4.3.2 Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг по Договору, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», в т.ч. с локальными нормативными актами Исполнителя.
- 4.3.3 Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг по Программе.
- 4.3.4 Обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами к образовательной Программе.
- 4.3.5 Проводить контроль знаний Обучающегося в форме и сроки, установленные учебным планом и локальными нормативными актами Исполнителя.
- 4.3.6 Предоставлять Обучающемуся и/или Заказчику по его требованию полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением.

4.4 Заказчик вправе:

- 4.4.1 Осуществлять контроль за процессом оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя;
- 4.4.2 Требовать от Исполнителя представления информации о ходе оказания услуг;
- 4.4.3 Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем;
- 4.4.4 Отказаться от исполнения услуг при условии оплаты Исполнителю оказанных до момента расторжения услуг и фактически понесенных затрат;
- 4.4.5 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса предоставления доступа, получать достоверную информацию об оценке своих знаний;
- 4.4.6 Отказаться от исполнения настоящей Оферты при обнаружении недостатков оказанных услуг.

5. Отказ от участия и возврат денежных средств

- 5.1 Для расторжения Оферты Заказчику необходимо направить Уведомление об отзыве Оферты на электронный адрес Исполнителя **info@ikpk.su**. В уведомлении о

расторжении Оферты (Договора) Заказчик в обязательном порядке указывает: Фамилию, Имя, Отчество, адрес регистрации в РФ, паспортные данные.

- 5.2 Одновременно с уведомлением о расторжении Оферты Заказчик направляет в адрес Исполнителя «Заявление о возврате денежных средств» в простой письменной форме.
- 5.3 Все претензии по качеству оказываемой образовательной услуги должны поступать на адрес электронной почты: **info@ikpk.su**. Срок рассмотрения претензии Заказчика Исполнителем составляет 10 (десять) календарных дней (в том числе претензий с требованием о возврате денежных средств) с момента поступления претензии в его адрес.
- 5.4 Возврат денежных средств осуществляется следующим образом:
- 5.4.1 При уведомлении не позднее чем за 14 календарных дней до начала обучения по выбранной Программе, возвращается 100% суммы, оплаченной Заказчиком, за вычетом фактически понесённых расходов Исполнителя, включая комиссии платежных систем, взимаемые при переводе денежных средств на счет и со счета Исполнителя, что составляет 15% от суммы платежа.
- 5.4.2 При уведомлении менее чем за 14 календарных дней, и не менее, чем за 7 календарных дней до начала семинара: возвращается 50% оплаченной суммы.
- 5.4.3 При уведомлении менее, чем за 7 календарных дней до начала обучения по выбранной Программе денежные средства(предоплата) Заказчику не возвращаются.
- 5.4.4 В случае, если часть услуг на момент подачи уведомления о расторжении Оферты уже оказана, Исполнитель рассчитывает пропорциональную стоимость оказанных услуг, и вычитает её из суммы оплаты по Оферте (Договору).
- 5.5 В случае неявки без предварительного письменного уведомления услуга считается оказанной.
- 5.6 Датой начала оказания услуги считается первый учебный день выбранной Программы, указанной на Странице сайта и в Договоре об оказании платных образовательных услуг.
- 5.7 Услуга считается оказанной Исполнителем в полном объеме, если к моменту уведомления об отзыве Оферты Исполнитель оказал услугу, не зависимо от того присутствовал Заказчик (Обучающийся) или отсутствовал (без уважительных причин и уведомления в установленные п.5.4 настоящей Оферты (Договора) сроки). В этом случае предоплата Заказчика по Оферте (Договору) не подлежит возврату.
- 5.8 Все возвраты денежных средств осуществляются при условии направления Заказчиком в адрес Исполнителя заявления о возврате денежных средств. В случае возврата денежных средств на счет Заказчика в российском банке или на счет Заказчика в платежной системе, заполненное заявление, содержащее в обязательном порядке реквизиты банковского счета Заказчика, с подписью Заказчика в сканированном электронном виде высылается по электронной почте Исполнителю. В случае отсутствия в заявлении необходимых сведений, требуемых для осуществления возврата денежных средств, Исполнитель не гарантирует соблюдения сроков, указанных в п. 5.9.
- 5.9 Денежные средства зачисляются на счет в платежной системе Заказчика в течение 10(десяти) рабочих дней и на счет в российском банке, указанный Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Исполнителем подписанного и сканированного заявления Заказчика.
- 5.10 Финансовый документ, подтверждающий внесение денежных средств Исполнителем на счет Заказчика, является доказательством выполнения Исполнителем обязанности по возврату денежных средств Заказчику, что безоговорочно принимается Сторонами.
- 5.11 В случае отказа Исполнителя от исполнения настоящей Оферты порядок возврата денежных средств определяется пропорционально количеству пройденных учебных занятий Обучающимся в рамках оплаченного Заказчиком обучения.

6. Интеллектуальная собственность.

- 6.1** В рамках обучения на выбранной Программе Обучающемуся предоставляется доступ к интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и учебно-методическим материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Обучающийся обязан воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не воспроизводить, не распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного разрешения Исполнителя.
- 6.2** Немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения исключительных прав Исполнителя;
- 6.3** Заказчик(Обучающийся) обязуется не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные и иные продукты (материалы с целью извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, способным нанести вред(ущерб) как коммерческой так и образовательной деятельности Исполнителя, кроме как для личного пользования.
- 6.4** Заказчик (Обучающийся) вправе записывать отдельные части обучающего процесса на записывающие устройства исключено для личного пользования и только после получения письменного разрешения от Исполнителя.

7. Персональные данные.

- 7.1** Использование персональных данных Заказчика(Обучающегося): фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес личной электронной почты, для идентификации его, как субъекта персональных данных производится только после получения от *Согласия на обработку персональных*.
- 7.2** Персональные данные не являются общедоступными. Персональные данные Заказчика обрабатываются в целях выполнения условий настоящей Оферты (Договора) и действующего законодательства РФ.
- 7.3** Персональные данные обрабатываются до прекращения действия Оферты (Договора).
- 7.4** *Согласие на обработку персональных данных* может быть отозвано Заказчиком (Обучающимся) или его законным представителем путем направления письменного заявления Исполнителю по электронному адресу, указанному в Оферте (Договоре).
- 7.5** Исполнитель вправе использовать фото и видеоматериалы, полученные в процессе обучения, в образовательных и информационных целях.

8. Ответственность Сторон

- 8.1** При заключении Оферты (Договора) в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- 8.1.1** назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- 8.1.2** поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- 8.1.3** потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- 8.1.4** потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в

связи с недостатками платных образовательных услуг. Размер убытков должен быть документально подтвержден.

8.1.5 расторгнуть Оферту (Договор).

- 8.2** Несоответствие ожиданиям или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно или не по согласованной Программе. Также не являются такими основаниями мнения третьих лиц, отличные от мнения Заказчика (его родственников, знакомых).
- 8.3** Как следует из определения сущности услуг по ст. 779 ГК РФ, конкретный результат от обучения не может быть гарантирован. Обязанность преподавателя - повысить уровень, качество знаний и умений Обучающегося.
- 8.4** Заказчик (Обучающийся) уведомлен и согласен с тем, что Исполнитель не несет ответственности за не усвоение материала Обучающимся и, как следствие, не достижение им ожидаемого уровня. При этом Исполнитель прилагает все усилия, чтобы результаты и оценка обучения имели наивысшие показатели.
- 8.5** Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и(или) за его субъективную оценку, а также за дальнейшее применение профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения по выбранной образовательной Программе.
- 8.6** В случае нарушения сроков оплаты обучения, Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося до процесса обучения.
- 8.7** В случае, если просрочка оплаты услуг составляет 5 и более календарных дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг.
- 8.8** Стороны признают обстоятельства непреодолимой силы, которые могут повлиять на исполнение обязательств согласно акцепту Оферты: война, военная операция, военные действия, незаконный захват власти, валютные и торговые ограничения, санкции, выход из строя телекоммуникаций, информационные системы энергоресурсов.
- 8.9.** Стороны обязуются уведомлять о наступлении событий из п. 8.8 незамедлительно при первой возможности.
- 8.9** Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей Оферте в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств из п. 8.8. настоящей Оферты, при условии, если сторона докажет невозможность исполнения обязательств.

9. Заключительные положения

- 9.1** Настоящая Оферта вступает в силу с момента её Акцепта в соответствии с п. 1.2. и действует до момента окончания срока обучения, согласно выбранной Заказчиком Программы.
- 9.2** Положения настоящей Оферты в части очередности уроков, методики обучения и подачи материала могут быть изменены Исполнителем без согласования с Заказчиком. Актуальная Оферта всегда находится по адресу: <https://ikpk.su>
- 9.3** Акцепт Оферты влечет полное согласие с указанными условиями, и Заказчик не вправе претендовать на одностороннее изменение условий Оферты (Договора) и Правил оказания услуг.
- 9.4** Оферта расторгается по заявлению Заказчика.
- 9.5** В случае, если после оказания услуг Заказчик (Обучающийся) предоставляет Исполнителю отзыв в текстовой форме, в форме видеозаписи или в форме изображения, Исполнитель имеет право использовать данный отзыв, в том числе в коммерческих целях (например, для рекламы и продвижения) без внесения платы за это Заказчику (Обучающемуся).
- 9.6** Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, направленных Сторонами исключительно с электронных адресов:

- 9.6.1** Исполнителя – указанного в разделе 10 Договора, а также любой электронной почте info@ikpk.su
- 9.6.2** Заказчика и Обучающегося – с адресов электронной почты, указанных ими при заключении Договора обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные Договором.
- 9.7** Стороны гарантируют работоспособность адресов электронной почты и самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой сообщений, не ознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную.
- 9.8** В случае изменения ФИО, места жительства или банковских реквизитов любой Стороны она обязана уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 3 (Три) рабочих дня со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления другой Стороной. Любые убытки, возникшие у Стороны, не исполнившей и/или несвоевременно исполнившей обязательство по уведомлению, связанные с отсутствием такого уведомления, не подлежат компенсации другой Стороной.
- 9.9** Перед началом обучения Стороны подписывают отдельный договор на оказание платных образовательных услуг.
- 9.10** В вопросах, не предусмотренных настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель:

ООО «Институт клинической
прикладной кинезиологии»
Юр.адрес: 195112, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр-т,
д 22/15, Лит А, помещение 4Н
ИНН: 7811351115, КПП: 780601001,
ОГРН:
5067847182651,
ОКПО: 94683353, ОКАТО: 40285568000
р/с 40702810255130183848 в СЕВЕРО-
ЗАПАДНОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РФ г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, БИК
044030653,
к/с 30101810500000000653
Ген.Директор Нитявская Е.С

Заказчик:

